

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5389/2538

นาง สมร เกมสอิ
นาย ตุ่น ผานคำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 150

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142 (5), มาตรา 248

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจให้เช่าได้ค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท แม้มีคำขอให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายปีละ 200,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องก็เป็นการเรียกร้องมาเป็นส่วนหนึ่งของการฟ้องขับไล่ไม่ได้เรียกร้องมาอย่างเอกเทศในข้อหาอื่นจึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง เรื่องอำนาจฟ้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ศาลชั้นต้นไม่ได้ตั้งประเด็นเรื่องนี้ไว้ก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินของนิคมสร้างตนเองจัดสรรให้ จ.ทำกินจะโอนไปยังบุคคลภายนอกได้ต้องเป็นที่ดินมีโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินแล้วและต้องให้เลยเวลาห้าปีนับแต่วันที่ได้รับเอกสารนั้นก่อนตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 มาตรา 12, 15 การที่ ล.ภரியารู้รับมรดกของ จ. ซึ่งถึงแก่ความตายโอนขายและส่งมอบการครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งยังไม่มีเอกสารดังกล่าวให้แก่โจทก์เป็นการฝ่าฝืนต่อข้อห้ามตามกฎหมายตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 เดิม โจทก์ไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปหาประโยชน์ยึดถือหรือครอบครองที่ดินพิพาทจึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น สมาชิก ของ นิคมสร้างตนเอง ลำตะคองและ เป็น ผู้ ได้รับ การ จัดสรร ที่ดินเพื่อการครองชีพ จาก นิคม สร้างตนเอง ลำตะคองให้ เป็น ผู้ มีสิทธิ ครอบครอง ทำกิน ใน ที่ดิน แปลง ที่ 83 ผัง 15 จำนวน 16 ไร่ ที่ดิน ดังกล่าว มี สิ่งปลูกสร้าง คือ บ้านเลขที่ 105 ซึ่ง เป็น กรรมสิทธิ์ ของ โจทก์ จำเลย ได้ บุกรุก เข้า ไป ในที่ดิน ดังกล่าว รื้อถอน รั้ว ลวดหนาม ของ โจทก์ ออก แล้ว จำเลย ปัก เสาล้อม รั้ว ขึ้น ใหม่ และ ปัก เสา ติด ป้าย ชื่อ ของ จำเลย ไว้ ที่ หน้าที่ดิน ทำให้ โจทก์ ได้รับ ความเสียหาย ขอให้ ชดเชย จำเลย และ บริวาร ออกจากที่ดินพิพาท แปลง ที่ 83 ผัง 15 และ บ้าน เลขที่ 105 กับ ให้ จำเลย รื้อถอน รั้ว ที่ จำเลย นำ มา ปัก ล้อม ไว้ ใน ที่ดินพิพาท และ รื้อถอน เสา ที่จำเลย นำ มา ปัก ป้าย ชื่อ ของ จำเลย ไว้ ที่ ด้านหน้า ของ ที่ดิน และ ให้ จำเลยนำ รั้ว ลวดหนาม ของ โจทก์ ที่ เคย ปัก ไว้ มา ปัก ไว้ ให้ แก่ โจทก์ อย่าง เดิมให้ จำเลย ปรับ สภาพ ที่ดิน ให้ อยู่ ใน สภาพ เดิม และ ส่งมอบ บ้าน เลขที่ดังกล่าว ให้ แก่ โจทก์ ใน สภาพ เรียบร้อย กับ ให้ จำเลย ชำระ ค่าเสียหายให้ แก่ โจทก์ เป็น เงิน 140,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละเจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับ ถัด จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย จะ ชำระเสร็จ แก่ โจทก์ ให้ จำเลย ชดเชย ค่าเสียหาย ให้ แก่ โจทก์ ใน อัตรา ปี ละ 200,000 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย จะ รื้อถอน รั้ว และ เสา ป้าย ชื่อ ของ จำเลย ออก ไป จาก ที่ดิน และ ขนย้าย ทรัพย์สิน และบริวาร ออก ไป จาก บ้าน เลขที่ ดังกล่าว ของ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า โจทก์ ไม่มี อำนาจฟ้อง ที่ดินพิพาท โจทก์ ได้ ขายให้ แก่ นาย เจริญ ผานคำ แล้ว นาย เจริญ จึง เป็น ผู้มีสิทธิ ครอบครอง ที่ดินพิพาท แต่ ผู้ เดียว จำเลย เป็น ผู้ดูแล ที่ดิน พินาท แทน นาย เจริญ จำเลย ไม่ได้ บุกรุก ที่ดิน พินาท และ กระทำ ละเมิด ต่อ โจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "คดี นี้ โจทก์ ฟ้องขับไล่ จำเลย ออกจากอสังหาริมทรัพย์ ซึ่ง อาจ ให้ เช่า ได้ ค่าเช่า เดือน ละ 5,000 บาท แม้โจทก์ จะ ขอให้ จำเลย ชดใช้ ค่าเสียหาย ให้ แก่ โจทก์ ใน อัตรา ปี ละ200,000 บาท นับ ถัด จาก วันฟ้อง เป็นต้น ไป แต่ โจทก์ ก็ มิได้ เรียกร้องค่าเสียหาย นี้ มา อย่าง เอกเทศ ใน ข้อหา อื่น หาก แต่ เรียกร้อง มา เป็นส่วน หนึ่ง ของ การ ฟ้องขับไล่ ผู้เช่า ออกจาก อสังหาริมทรัพย์ จึง ต้องห้ามฎีกา ใน ข้อเท็จจริง ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 วรรคสอง การ วินิจฉัย ปัญหาข้อกฎหมาย ศาลฎีกา จำต้องถือ ข้อเท็จจริง ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 ได้ วินิจฉัย จาก พยานหลักฐาน ในสำนวน ว่า เมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2531 โจทก์ ซื้อ ที่ดินพิพาท ซึ่ง เป็นที่ดิน ของ นิคมสร้างตนเอง ลำ ตะคอง และ เป็น ที่ดิน ที่ ยัง ไม่มี หนังสือสำคัญ สำหรับ ที่ดิน แปลง ที่ 83 ผัง ที่ 15 หมู่ ที่ 9 ตำบล หนองสาหร่าย อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา อันเป็น ที่ดิน ที่ นิคม สร้าง ตนเอง ลำตะคองได้ จัดสรร ให้ นาย เฉลิมชัย ขุนทอง สมาชิก ของ นิคม ทำกิน มาจาก นาง ละเมียด ขุนทอง ภริยา ของ นาย เฉลิมชัย นาย เฉลิมชัย ถึงแก่ความตาย แล้ว ใน ราคา 500,000 บาท เมื่อ ชาย ที่ดิน พิพาท ให้ แก่ โจทก์ แล้ว นาง ละเมียด ได้ สละ สิทธิ ครอบครอง ใน ที่ดิน และ บ้าน เลขที่ 105 ซึ่ง สร้าง อยู่ บน ที่ดินพิพาท ให้ แก่ โจทก์ โจทก์ได้ เข้า ครอบครอง ที่ดิน และ บ้าน หลัง พิพาท ตลอดมา ต่อมา โจทก์ ได้ นำที่ดินพิพาท ไป ขอ สมัคร เป็น สมาชิก ของ นิคมสร้างตนเอง ลำตะคอง แต่ มีผู้คัดค้าน ว่า โจทก์ เป็น ผู้ไม่มี สิทธิ ใน

ที่ดินพิพาท ทาง นิคม ดังกล่าวจึง ยัง ไม่ได้ รับ โจทก์ เข้า เป็น สมาชิก ของ นิคม ต่อมา เมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2534 โจทก์ พบ ว่า จำเลย บุกรุก เข้า ไป ครอบครอง ที่ดิน และบ้าน พิพาท โดย การ ทำ รั้ว ล้อมรอบ ที่ดิน และ บ้าน ทั้ง นำ ป้าย ชื่อ ของจำเลย ปัก แสดง ไว้ ที่ หน้า ที่ ดิน พิพาท โจทก์ ได้ บอกกล่าว ให้ จำเลยออก จาก ที่ดิน และ บ้าน พิพาท แล้ว แต่ จำเลย ไม่ยอม ออก อ้างว่า จำเลยเป็น ผู้ดูแล ที่ดิน และ บ้าน พิพาท แทน น้องชาย ของ จำเลย ซึ่ง ชื่อ ที่ดินและ บ้าน พิพาท มา จาก โจทก์ แล้ว คดี มี ประเด็น ปัญหาข้อกฎหมาย ที่ ต้องวินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ใน ชั้น นี้ ว่า โจทก์ มีอำนาจ ฟ้อง หรือไม่เห็นว่า แม้ ศาลชั้นต้น จะ ไม่ได้ ตั้ง ประเด็น เรื่อง อำนาจฟ้อง ไว้ ด้วยก็ ตาม แต่ เรื่อง อำนาจฟ้อง เป็น ปัญหาข้อ กฎหมาย อัน เกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อย ของ ประชาชน ศาล มีอำนาจ ยกขึ้น วินิจฉัย เอง ได้ จาก ข้อเท็จจริงที่ ว่า ที่ดินพิพาท เป็น ที่ดิน ที่ ทาง

นิคมสร้างตนเอง ลำตะคอง จัดสรร ให้นาย เฉลิมชัย สมาชิก ของ นิคม ผู้เป็น สามี ของ นาง ละเมียด ผู้ชาย ที่ดิน และ บ้าน พิพาท ให้ แก่ โจทก์ ทำกิน และ เนื่องจาก ที่ดินพิพาท ยังไม่มี หนังสือสำคัญ สำหรับ ที่ดิน ที่ดินพิพาท จึง ต้อง ตกอยู่ใน บังคับ ของ มาตรา 12 แห่ง พระราชบัญญัติ จัด ที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511กล่าว คือ ภายใน ห้า ปี นับแต่ วันที่ ได้รับ โฉนด ที่ดิน หรือ หนังสือรับรอง การ ทำประโยชน์ ใน ที่ดิน ผู้ ได้ มา ซึ่ง กรรมสิทธิ์ ใน ที่ดิน จะ โอนที่ดิน นั้น ไป ยัง ผู้อื่น ไม่ได้ นอกจาก การ ตกทอด โดย ทาง มรดก หรือ โอนไป ยัง สหกรณ์ ที่ ตน เป็น สมาชิก อยู่ แล้วแต่ กรณี และ ภายใน ระยะเวลาดังกล่าว ที่ดิน นั้น ไม่อยู่ ใน ความรับผิดชอบ แห่ง การ บังคับคดี นอกจาก นี้มาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติ ดังกล่าว ยัง ห้าม มิ ให้ ผู้ใด เข้า ไป หาประโยชน์ ยึดถือ หรือ ครอบครอง ที่ดิน ภายใน เขต นิคม เว้น แต่ จะ ได้รับอนุญาต จาก อธิบดี กรมประชาสงเคราะห์ จาก ข้อกฎหมาย ดังกล่าว แสดง ว่าที่ดิน ของ นิคม จะ โอน ไป ยัง บุคคลภายนอก ได้ จะ ต้อง เป็น ที่ดิน ที่ มี โฉนด ที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ใน ที่ดิน แล้ว เท่านั้นและ จะ ต้อง

ให้ เลย ระยะเวลา ห้า ปี นับแต่ วันที่ ได้รับ โฉนด ที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ ใน ที่ดิน ก่อน ที่ดินพิพาท เป็น ที่ดินของ นิคมสร้างตนเอง ลำตะคอง ที่
ยัง ไม่มี โฉนด ที่ดิน หรือ หนังสือ รับรองการทำประโยชน์ ใน ที่ดิน จึง เป็น ที่ดิน
ที่ต้องห้าม มิให้ สมาชิก ของ นิคมหรือ ทายาท ผู้รับมรดก โอน ไป ยัง บุคคล
ภายนอก การ ที่นาง ละเมียด ภริยา ของ นาย เฉลิมชัย ผู้รับมรดก ที่ดินพิพาท มา
จาก นาย เฉลิมชัย โอน ขาย ที่ดินพิพาท ให้ แก่ โจทก์ เมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์
2531ตาม หนังสือ สัญญาซื้อขาย เอกสาร หมายเลข จ. 1 ถือ เป็น การ ฝ่าฝืน ต่อข้อ
ห้าม ตาม พระราชบัญญัติ จัด ที่ดินเพื่อการครองชีพพ.ศ. 2511 มาตรา 12 วรรค
หนึ่ง โดยชัดแจ้ง สัญญาซื้อขาย ที่ดินและ บ้าน พินาท ระหว่าง โจทก์ กับ นาง
ละเมียด จึง ตกเป็น โทษ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113
เดิม แม้ นาง ละเมียด จะ มอบ การ ครอบครอง ใน ระยะเวลา ห้ามโอน ผล ก็
เท่ากับ เป็น การ ฝ่าฝืนวัตถุประสงค์ ของ กฎหมาย ที่ ห้ามโอน ไว้ โจทก์ จึง ไม่มี
สิทธิ ที่ จะ เข้าไป หา ประโยชน์ ยึดถือ หรือ ครอบครอง ที่ดิน และ บ้าน พินาท แม้
ข้อเท็จจริงจะ ได้ความ ว่า โจทก์ กำลัง ร้องขอ เป็น สมาชิก ของ นิคมสร้างตนเอง
ลำตะคอง อยู่ก็ ตาม แต่ คำร้องของ โจทก์ ก็ มี ผู้คัดค้าน เป็นเหตุ ให้ทาง นิคม ดัง
กล่าว ยัง มิได้ ส่ง เรื่อง ของ โจทก์ ไป ให้ คณะกรรมการ พิจารณาและ อธิบดี กรม
ประชาสัมพันธ์ ก็ ไม่ได้ มี คำสั่ง อนุญาต ให้ โจทก์ เข้า ไปหา ประโยชน์ ยึดถือ
หรือ ครอบครอง ที่พิพาท แต่อย่างใด โจทก์ ย่อม เป็นผู้ ไม่มี สิทธิ ใด ๆ ใน ที่ดิน
และ บ้าน พินาท จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง จำเลยที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พินาท ยกฟ้อง ของ
โจทก์ เสีย นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของโจทก์ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-เจริญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ